RESUMEN VISUAL · PARCIAL · MÓDULOS 1 Y 2

Historia del Derecho

Todas las lecturas: historia e historia del derecho y el método histórico, la Edad Media en España (derecho visigodo, foral, recepción del derecho común, Siete Partidas y ordenamientos castellanos), la Edad Moderna (capitulaciones, bulas, Tordesillas, justos títulos), el derecho indiano, la organización política y la justicia indiana, la sociedad estamental, la política económica y el derecho privado castellano-indiano-patrio. Con cuadros, casos y un simulacro de 30 preguntas con respuestas explicadas.

DEFINICIÓN · EJEMPLO / CASO · CLAVE DE EXAMEN · ATENCIÓN · NO CONFUNDIR · REPASO RÁPIDO

EL HILO DE LA MATERIA

M1: qué es la historia del derecho y cómo se estudia; cómo los distintos pueblos que pasaron por la Península Ibérica dejaron sistemas jurídicos (**visigodo** → **foral** → **castellano**) y cómo, con el descubrimiento de América, nace el **derecho indiano** y la organización de las Indias.

M2 EN UNA LÍNEA

La **sociedad** de Indias (indios, esclavos, castas), su **economía** (hacienda, impuestos, tierras, minas) y el **derecho privado** (personas, matrimonio, filiación, sucesiones, contratos, cosas), donde el derecho castellano era **supletorio** pero se aplicaba casi siempre.

U1 Historia e historia del derecho

HISTORIA

Como disciplina científica, estudia las **sociedades humanas a través del tiempo**: un conocimiento probado, adquirido por investigación. **Toynbee**: "el conjunto de experiencias vividas por el género humano". **Ortiz Pellegrini**: "el **conocimiento científico y hermenéutico del pasado humano con significatividad presente**".

El historiador (Sánchez Jaramillo, 2005)

Es el **sujeto cognoscente**: busca en el pasado respuestas a inquietudes presentes. No fue testigo, así que reconstruye con **fuentes** y rastros: su conocimiento es **indirecto** (los hechos se **infieren**, no se observan). Como un **detective**: no puede modificar documentos ni descartar lo que le molesta, y si elige, no puede ser arbitrario.

Palabra de la definición	Qué significa (Ortiz Pellegrini)
Conocimiento	Del latín *gnoscere* (percibir con el entendimiento) y *co-* (asociar).
Científico	Esfuerzo riguroso y sistemático, con método y pautas.
Hermenéutico	Procede **interpretando testimonios** para comprender el pasado.
Pasado humano	Su objeto: acciones, pensamientos, sentimientos y creaciones del hombre (Marrou).
Significatividad presente	Relación entre el pasado vivido y el presente, en beneficio del hombre actual y del venidero. Historia = pasado / presente.

PARA QUÉ SIRVE

No es memorizar fechas ni una obra literaria: es **recrear el pasado desde el presente**, sin juzgarlo ni justificarlo. **Ortega y Gasset**: contiene la **memoria de nuestros errores**. **Nietzsche**: la virtud del hombre superior es ser **memorioso**.

¿ES CIENCIA?

Positivismo (Comte): las ciencias del hombre deben usar el modelo de las naturales; la diferencia es de "grado". **Historicismo e idealismo alemán**: en las ciencias del espíritu el objeto coincide con el sujeto, así que el método debe ser otro.

1.1 El método histórico (Pérez Amuchástegui y Cassani)

1. Heurística — buscar fuentes: bibliográfico, temático, erudito, diagnóstico → **2. Crítica** — de autenticidad, de veracidad, hermenéutico, de valoración → **3. Síntesis** — selección, creación, ordenación → **4. Exposición** — composición, conformación, presentación

Las etapas se dividen en **momentos lógicos secuenciales**; la división es didáctica, porque en la práctica suelen darse a la vez.

1.2 Historia del derecho: tres tendencias

Parte de la historia

Levene, Martiré. Ciencia del espíritu que indaga las fuentes y la transformación de las instituciones jurídicas, como parte de la historia universal y de la cultura.

Disciplina jurídica

García Gallo: "ciencia jurídica que opera auxiliada por el método histórico". Una rama dogmática (sistema cerrado, método comparativo) y otra institucional: "una **experiencia jurídica**".

Conciliadora

Zorraquín Becú: "a la vez **histórica y jurídica**". Ortiz Pellegrini se inclina por **Martiré**: historia especial, objeto = origen y evolución del derecho.

Tres aspectos (Levaggi)

1. Reconstrucción del sistema jurídico pretérito: fuentes **materiales** (hechos que provocan una norma) y **formales** (ley, costumbre, jurisprudencia, doctrina).
2. Aplicación y consecuencias sociales: historia de los comportamientos jurídicos.
3. Valoración por la doctrina: historia de las ideas jurídicas.

Cómo cambia el derecho

¿Cómo se innova? Por **adopción** de normas viejas a situaciones nuevas, por **recepción** (asimilar un derecho extraño) o por **creación**.
¿Cómo evoluciona? De forma **irregular y discontinua** (avanza, se estanca, retrocede) y **no uniforme**.
La ciencia del derecho atiende al derecho actual; la historia le acerca la **experiencia del pasado**.

U2 Edad Media en España: la legislación visigoda

476
Cae el Imperio Romano de **Occidente**: empieza la Edad Media.

s. V-VIII
Edad Media **temprana**: invasión germana; dominan los **visigodos**.

711
Invasión **árabe**: Alta Edad Media y derecho **foral**.

1090 · 1212
Se descubre parte del **Digesto**. Batalla de las **Navas de Tolosa**: Baja Edad Media.

1453
Cae el Imperio Romano de **Oriente**: termina la Edad Media.

Contexto

Hispania era provincia romana. Los **visigodos** (germanos) dominan en los siglos V y VI. **Leovigildo** unifica el territorio (intenta unificar por el arrianismo, sin éxito); **Recaredo** se convierte al **catolicismo**. Tras expulsar a los bizantinos (629) la península queda unificada. Monarquía **militar**; el rey se asesora con el **oficio palatino**. Nobleza (funciones militares) vs. plebe (sin derechos políticos ni inmuebles).

Cultura jurídica

El **parentesco** es la base del vínculo jurídico (tribus → aldeas). Derecho penal **colectivista**: la venganza de sangre era derecho y deber de la estirpe. Los germanos aportan el **derecho público**; los romanos, el **privado**. Su fusión da el **feudalismo**. El derecho **canónico** legisla sobre familia y matrimonio (cánones y decretos papales).

Personalidad de la ley

Cada pueblo se rige por **su** derecho, esté donde esté: hispanorromanos por el romano, visigodos por el germano.

VS

Territorialidad

Todos los habitantes del territorio se rigen por la **misma ley**: el *Liber Iudiciorum*.

Código	Características	Caso de la lectura
Código de Eurico (476)	Época de Tolosa; autor **León de Narbona**. En latín, sobre todo derecho privado, mezcla germano y latino. **Personal para los germanos.**	508: Viterico y Gaddo, germanos arrianos, hacen una **permuta** → Eurico.
Lex Romana Visigothorum (506)	Ordenada por **Alarico II**: "**Breviario de Alarico**". Derecho romano imperial y textos de Gayo y Paulo, comentados. **Personal para los romanos.**	536: Máximo y Fides, hispanorromanos cristianos, se **casan** → Lex Romana.
Liber Iudiciorum (654)	Rey **Recesvinto**. Recopila todo el derecho visigodo y consagra la **unidad jurídica** y el principio **territorial**; deroga los anteriores. 2.ª edición 681 (Concilio XII de Toledo); la versión en romance es el **Fuero Juzgo**.	683: Antonio (hispano) y Agildo (germano) **venden tierras** → Liber Iudiciorum.

U3 El derecho foral

EL FUERO

Tras la invasión árabe (**711**), los reyes cristianos necesitaban el apoyo del pueblo para la **reconquista y repoblación**. El fuero es un "**pacto solemne celebrado entre los pobladores y el rey**" por el que este reconocía derechos y privilegios a cambio de luchar y repoblar. Naturaleza **mixta**: **contrato** (compromiso de servicios) y **gracia** (privilegios). Regulaba sobre todo **derecho público**; el privado ya se cumplía.

Fuentes

Costumbres prerrománicas, derecho romano, algunas costumbres árabes y derecho canónico. La fuente **predominante** es la **costumbre**. La firma real era imprescindible.

Caracteres

Particularismo geográfico y social · **premios de guerra** · fondo **democrático y federalista** (municipios independientes) · **privilegiado** (deriva del feudalismo) · **no técnico**: lo aplicaban los "hombres buenos" y lo hacían caudillos militares, no abogados.

Evolución

s. XI: de favores y exenciones pasan a ser verdaderos códigos. **s. XII-XIII**: apogeo, reflejo de la realidad. **s. XIV**: decaen ante la legislación general (decadencia municipal, despotismo real, recepción del derecho romano y canónico, cultura, idea de nación).

Fuero de albedrío

Para cubrir lo que el fuero no preveía, los jueces resolvían libremente: sentencias llamadas "**albedríos**"; si las dictaban personas determinadas en temas importantes, eran "**fazañas**" (jurisprudencia).

Materia	Qué regulaban los fueros
Libertades	Igualdad ante la ley (salvo privilegios de guerra), inviolabilidad del domicilio, jueces naturales, participación en la administración, responsabilidad de magistrados, tolerancia religiosa.

Materia	Qué regulaban los fueros
Penal	Delitos simples con penas enormes y homicidio con penas en dinero; pena de muerte con variantes atroces.
Procesal	**Juicio de Dios**: prueba caldaria, hierro encendido, duelo judicial.
Civil	Se incentivaba el matrimonio: **de bendición** (religioso) o **de yuras** (acuerdo privado, sin publicidad); también la barraganía. Sin influencia eclesiástica: admitían matrimonio civil y divorcio.

MUNICIPALES VS. TERRITORIALES

Municipales: privilegios a una localidad (hoy, el municipio). **Territoriales**: a una **comarca**, como el Fuero Viejo de Castilla o el de León (hoy, un departamento con ciudad cabecera).

EJEMPLOS

s. X: Burgos y Castrojeriz · s. XI: León y Nájera · s. XII: Cuenca (Alfonso VIII). El *Liber Iudiciorum* traducido al romance se otorgó como fuero municipal: el **Fuero Juzgo**. Podían constituirse por autoridad **real** o **señorial** (siempre ratificados por el rey).

U4 La recepción del derecho común

DERECHO COMÚN (*IUS COMMUNE*)

Derecho **romano + canónico**. Desde **Carlomagno** (Sacro Imperio, aliado con el Papa) el derecho romano se ve como el más eficaz, y Europa lo recibe por la obra de los glosadores. La Baja Edad Media (mediados del s. XII a 1474) es el **renacimiento del derecho romano**.

RECEPCIÓN (WIEACKER)

"Admisión de partes esenciales de un ordenamiento jurídico **extraño** por un pueblo **sin haber sido sometido** por otro". No son recepción las imposiciones forzadas (romano, Islam); sí lo es la adopción del cristianismo. Se recibió sobre todo el **derecho privado**.

Causas de la recepción

1. La convicción de que el derecho romano era una especie de **derecho natural**. **2.** El **Humanismo** (s. XIII). **3.** Los **juristas** en la administración, con monopolio de la jurisprudencia. La más importante para Ortiz Pellegrini: la formación de los **Estados nacionales modernos**.

Derecho canónico

"Organiza el gobierno de la Iglesia y sus relaciones con los fieles" (Zorraquín Becú). Fuentes: Biblia, patrística, decretos papales y cánones de concilios. En el s. XII regulaba también lo laico: matrimonio, familia, parentesco, penal.

Glosadores (s. XI-XIII)

Escuela de **Bolonia**, a partir del **Corpus Iuris Civilis**. Trabajo **teórico**: glosas (notas al margen). Iniciador: **Irnerio**. Los "cuatro doctores" (Búlgaro, Martín Gosia, Hugo, Jacobo). Culmina con **Accursio** y la **Glosa Ordinaria** (1227).

VS

Post-glosadores o conciliadores (s. XIII-XIV)

Aplican las glosas al **derecho práctico vigente**: actividad consultiva y dictaminadora ("árbitros" → conciliadores). Conceptos generales y orden por materias. Fundador: **Cino de Pistoia**; máximo exponente: **Bartolo de Saxoferrato**, que distinguió **estatuto personal y estatuto real** (base del derecho internacional).

U5 Las Siete Partidas y los ordenamientos castellanos

Desde **1212** (Navas de Tolosa) los árabes retroceden y los reyes del norte ganan poder político, territorial y **legislativo**. En Castilla, el rey supera el particularismo de los fueros con **leyes generales**: nace el **derecho castellano**, que reúne el derecho romano-germánico, el foral, el canónico y el común.

Alfonso X el Sabio (1221-1284)

"Emperador de la cultura". Antecedentes de las Partidas (García Gallo): el **Libro del Fuero** o **Espéculo** ("espejo del derecho", 1256-1258). Otras obras: el **Setenario** (doctrinal), el **Fuero Real** (con fuerza de ley; de su aplicación surgen las **Leyes del Estilo**, 1300).

CLAVE

Las Partidas son un texto **enciclopédico**, sistemático y de gran calidad, pero **no tuvieron fuerza legal** al sancionarse: la adquieren recién con el **Ordenamiento de Alcalá (1348)**. V/F típico: **verdadero**.

Partida	Tema	Hoy diríamos...
I	Estado eclesiástico, religión cristiana.	Derecho canónico
II	Emperadores, reyes y grandes señores.	Derecho político
III	La justicia y los juicios.	Procesal y derechos reales
IV	Matrimonio y parentesco.	Familia y estado de las personas
V	Préstamos, compras, cambios.	Contratos
VI	Testamentos y herencias.	Sucesiones
VII	Acusaciones, delitos y penas.	Penal y procesal penal

Ordenamiento de Alcalá (1348, Alfonso XI)

Remedia la confusión entre derecho foral y real. 32 títulos; unifica Burgos (1328), Segovia (1347) y el Ordenamiento de Nájera. **Orden de prelación**:
1. El propio Ordenamiento (y sus modificaciones) → **2.** Fueros municipales → **3.** Las Partidas → **4.** Consultar al **rey**.

Ordenamientos modernos: la ley como fuente

Ordenanzas Reales de Castilla u Ordenamiento de Montalvo (1484): 8 libros, sin sanción real.
Libro de Bulas y Pragmáticas (Juan Ramírez, 1503): privado.
Leyes de Toro (1505): 83 leyes, aclaran y suplen a Alcalá; ratifican su prelación.
Nueva Recopilación (1567): pedida por Isabel; 9 libros, 312 títulos.
Novísima Recopilación (1805, Carlos IV).

¿QUÉ FUENTE PREDOMINÓ EN CADA SISTEMA?

Visigodo: la ley escrita (códigos). **Foral**: la **costumbre**. **Castellano moderno**: la **ley**.

U6 España en la Edad Moderna: títulos sobre América

Contexto

Matrimonio de **Isabel de Castilla y Fernando de Aragón** (1469). Isabel gobierna desde 1474 y es reconocida reina en 1479 (**Tratado de Alcáçovas-Toledo**). Cinco reinos: Castilla, Aragón, Portugal, Navarra (anexada en 1512) y Granada (reconquistada en **1492**). Nace el Estado moderno español. La Edad Moderna va del descubrimiento (1492) a la Revolución Francesa.

CAPITULACIÓN

Contrato de **derecho público** entre la Corona y un **particular** por el que aquella da licencia para una empresa o servicio, con condiciones. No es bilateral pleno: es una **concesión o merced**. Partes: **1)** la licencia; **2)** obligaciones del particular y mercedes regias; **3)** condición al éxito. Hoy: las **concesiones** de servicios públicos.

CAPITULACIONES DE SANTA FE (17 DE ABRIL DE 1492)

Colón y los Reyes Católicos: títulos y beneficios (entre ellos, el título de **virrey**) a cambio del éxito. Son la **primera fuente del derecho indiano**. La Corona usaba este instrumento porque no tenía fondos tras la guerra contra los moros.

Instrumento	Fecha	Motivo y contenido
Alcáçovas-Toledo	1479-1480	Fin del pleito sucesorio y de la guerra; reparte el Atlántico: Portugal se queda con Guinea, Madeira, Azores, Cabo Verde ("de Canarias para abajo"); Castilla, con las **Canarias**. Su redacción confusa impulsa el viaje de Colón.
Bulas de Alejandro VI	1493 (son cuatro)	El Papa (un Borja aragonés) **dona** a Castilla las tierras descubiertas y por descubrir, con el **cargo de evangelizar** (base del **patronato**). 1.ª Inter Caetera: donación. 2.ª: **partición**, línea a **100 leguas** al oeste de Azores y Cabo Verde. 3.ª: comunicación de privilegios. 4.ª: ampliación de la donación.
Tordesillas	7 de junio de 1494	Portugal no acepta las bulas. Se corre la línea a **370 leguas** al oeste de Cabo Verde; lo del oeste, para Castilla. Una verdadera partición del mundo.

6.1 El problema de los justos títulos

¿Con qué **títulos** justificaba Castilla su dominio? Dos frentes (Zorraquín Becú): **a)** frente a los otros **países europeos**: descubrimiento + ocupación + bulas (y después, los tratados); **b)** frente a los **indios**.

Junta de Burgos (1512)

Por las denuncias de fray **Antonio de Montesinos**. Teólogos y juristas aceptan la donación papal como título; nacen el **Requerimiento** (Palacios Rubios) y las **Leyes de Burgos**.

Bartolomé de las Casas

Los indios son libres antes de convertirse; la conversión debe ser **pacífica y voluntaria**; toda guerra contra ellos es injusta. Precursor de los **derechos humanos**. Enfrente: Ginés de Sepúlveda (aristotélico).

Francisco de Vitoria (1539)

En Salamanca (*Relectio de Indis*) divide los títulos en **legítimos e ilegítimos**, según el **derecho de gentes**. Carlos I reconoce a los caciques como señores naturales y abandona el Requerimiento.

Títulos ilegítimos (ejemplos)	Títulos legítimos
Los indios eran los verdaderos dueños antes de la llegada de los españoles.	**Ius peregrinandi**: sociedad y comunicación natural (circular y comerciar).
El emperador no es "señor del mundo".	**Ius praedicandi**: propagar la religión cristiana.
El Papa no es señor temporal del mundo ni tiene potestad temporal sobre los indios.	Ayudar a los convertidos si son molestados.
No se les puede hacer la guerra por no reconocer al Papa ni la fe.	Dar un príncipe cristiano a los indios ya convertidos.
No se los puede reprimir por pecados contra la ley natural.	Defender inocentes de una muerte injusta; elección voluntaria de la mayoría.

GUERRA JUSTA SEGÚN VITORIA

No por rechazar el Evangelio, pero **sí** si los indios impedían el paso de extranjeros o atacaban sin provocación a comerciantes o misioneros (violación del ius peregrinandi o praedicandi).

U7 El derecho indiano

DERECHO INDIANO

"Derecho sancionado en España **especialmente para América**, rigió durante tres siglos de dominación española, e incluso tuvo vigencia posterior" (Ortiz Pellegrini). Nace porque las nuevas realidades (sociales, económicas, raciales, geográficas) no encuadraban en el derecho castellano.

La fórmula

Derecho castellano (ius commune) + **derecho indígena** (cacicazgo, ayllu, mita) + **usos y costumbres locales** = **derecho indiano**.

Sistema	En América
Castellano	Carácter **supletorio** (si no había norma indiana). Pesa en derecho **privado**, penal y procesal. Las leyes nuevas debían pasar por el **Consejo de Indias**.
Indiano	Normas para los órganos indianos, leyes para América y Filipinas, leyes y costumbres locales ("indiano criollo") e interpretaciones de los tribunales. Sobre todo **derecho público**: Iglesia y patronato, gobierno, justicia, hacienda, milicia, condición de los indios, economía.
Indígena	No escrito; subsiste lo que no choca con lo cristiano: el **cacicazgo** (jefes de tribu), el **ayllu** (propiedad colectiva de la tierra) y la **mita** (trabajo por turnos).

Casuista
Normas para problemas concretos; las autoridades podían suspender una ley.

Asimilador y uniformador
Imitar lo peninsular, aunque se impuso la realidad.

Minucioso
Reglamentarista, con amplias facultades locales.

Religioso
La evangelización era un móvil central.

Consuetudinario
En gran parte salía de las costumbres locales.

Especial o municipal
Adaptado a cada región.

Singular
Nace de las circunstancias de Indias.

Diverso con unidad
Variado pero con un mismo eje.

Orden de prelación en Indias

1. Derecho indiano (lo específico antes que lo general; lo reciente antes que lo antiguo).
2. Leyes de Castilla de la **Nueva Recopilación (1567)** y posteriores, si pasaron por el Consejo de Indias.
3. Fuero Real y **Fuero Juzgo**.
4. Siete Partidas.

Recopilación de 1680

Real Cédula del **18 de mayo de 1680**, **Carlos II**. Obra de **Solórzano Pereira y León Pinelo**. Unas **6.400 leyes** en **9 libros**: I religión y patronato · II gobierno, Consejo y Audiencias · III virreyes y gobernadores · IV descubrimiento, población, tierras, minas · V alcaldes y corregidores · VI indígenas y encomiendas · VII policía y moral · VIII hacienda · IX comercio y Casa de Contratación.

U8 La organización política indiana

Las Indias se incorporaron a Castilla como bien **realengo** y luego con categoría de **reinos**. Cuatro funciones del Estado: **gobierno** (temporal y espiritual), **justicia**, **guerra** y **real hacienda** (siempre deficitaria). Regía el **principio de división de funciones**: una misma autoridad podía ejercer varias, y eso no era una violación del derecho.

Autoridades metropolitanas (España)
Rey · **Casa de Contratación** · **Consejo de Indias**.

VS

Autoridades locales (América)
Unipersonales: adelantados, gobernadores, corregidores y alcaldes mayores, virreyes y capitanes generales. **Colegiadas**: cabildos, audiencias, consulados, aduanas.

El Rey
Cabeza de la nación; su poder viene de la comunidad (teoría clásica: Suárez, Covarrubias, con los **Austrias**) y luego por concesión divina (absolutismo de **Bossuet**, con los **Borbones**). Legisla, interpreta, cobra impuestos, nombra funcionarios, manda el ejército, juzga.

Casa de Contratación (1503)
Primer órgano para América; **Sevilla**, luego Cádiz (1717), hasta 1790. Factor, tesorero y contador (presidente desde 1557). Controla el comercio y el **monopolio**: barcos, pasajeros, mercaderías; funciones judiciales. Depende del Consejo desde 1524.

Consejo de Indias (1524)
Creado por **Carlos V** como Real y Supremo Consejo. Asesora al rey, gobierna (temporal y espiritual), legisla (reales ordenanzas), es el **tribunal supremo**, propone funcionarios, forma la Junta de Guerra y controla las medidas papales.

Autoridad local	Rasgos
Adelantados	1.ª etapa: conquista como **empresa privada** por capitulación. Gobierno, justicia y guerra. En el Río de la Plata: **Pedro de Mendoza** (1534), primera fundación de Buenos Aires.
Gobernadores	Al frente de una provincia **mayor** (con Audiencia; además presidente y capitán general) o **menor** (justicia mayor). 3 a 5 años. Aquí: Río de la Plata (1593), Tucumán y el corregimiento de Cuyo (de Chile).
Virreyes	El "**alter nos**" del rey (el título lo recibió primero Colón). 3 años desde 1629. Gobernador, capitán general y presidente de la Audiencia. Los **capitanes generales** tenían funciones similares en zonas de frontera (Chile).
Corregidores / alcaldes mayores	Donde no había gobernador. Mismo cargo: corregidor en Perú, alcalde mayor en Nueva España.
Cabildos	Gobierno y justicia de la ciudad. **Alcaldes ordinarios** (lo presiden), **regidores** (voz y voto) y funcionarios especiales (solo voz). Milicia desde los 15 años. **Ordinario** (temas corrientes) o **abierto** (temas graves, con vecinos notables).
Audiencias	Máximos tribunales en América y órganos de gobierno: funciones **consultivas**, **gubernativas** (recursos contra actos del virrey: "mantener el imperio de la ley") y **judiciales**. **Virreinales** o **pretoriales** según quién las presidía.

VIRREINATO DEL RÍO DE LA PLATA (1776-1810)

Real cédula del **1 de agosto de 1776**; primer virrey **Pedro de Cevallos** (recupera Colonia del Sacramento). Une Río de la Plata, Paraguay, Tucumán, Cuyo, Potosí, Santa Cruz de la Sierra y Charcas: el primer mapa de lo que sería Argentina. **Vértiz**: libre comercio, intendencias, aduana y Audiencia de Buenos Aires.

REAL ORDENANZA DE INTENDENTES (1782)

Reforma borbónica: **8 gobernaciones intendencias** (Buenos Aires, Córdoba del Tucumán, Salta del Tucumán, Paraguay, Potosí, Charcas, Cochabamba, La Paz) y **4 gobiernos militares** (Montevideo, Misiones, Moxos, Chiquitos). Policía, hacienda, justicia y guerra; luego sobre todo finanzas. Significó **centralización**.

U9 La administración de justicia indiana

Tribunales en España

Consejo de Indias: máximo tribunal. Primera instancia en pleitos de España sobre Indias; última instancia por **recursos extraordinarios** (segunda suplicación, más de 6.000 pesos; nulidad e injusticia notoria); **casos de corte**; juicios de residencia.
Casa de Contratación: pleitos del tráfico comercial (apelables ante el Consejo).
Junta de Guerra: última instancia del fuero militar.

Jueces en América (Zorraquín Becú)

Capitulares: alcaldes de 1.º y 2.º voto, de la Santa Hermandad (delitos en despoblado), jueces de naturales, alcaldes de aguas, fieles ejecutores (pesos y medidas), alcaldes de barrio.
Reales: virrey, gobernadores (por sus tenientes letrados), oficiales de Real Hacienda, gobernadores intendentes.
Eclesiásticos y **de la Audiencia**.
Fueros especiales: Protomedicato, fuero universitario (Córdoba), Consulado, Correos.

1.ª Alcaldes del cabildo — justicia capitular, vista o revista → **2.ª Gobernadores** — justicia real, por tenientes letrados → **3.ª Audiencia** — vista y revista → **Consejo de Indias** — recursos extraordinarios

VISTA Y REVISTA

Sentencia de vista: lo que resuelve la Audiencia al apelarse. Contra ella, ante la **misma** Audiencia, el **recurso de súplica** (hoy, el de **reposición**) → **sentencia de revista**. Hoy los recursos extraordinarios serían casación (TSJ) o el extraordinario ante la Corte.

V/F

"El tribunal más alto residente en América era la Audiencia" → **Verdadero** (el Consejo de Indias estaba en España). Según el monto y el caso, se podía empezar ante el gobernador o directamente ante la Audiencia.

U10 La sociedad estamental de Indias

CARTA DEL VIRREY DEL PERÚ AL CONSEJO DE INDIAS (1563)

"Su Majestad manda que no se echen indios a las minas contra su voluntad… [pero] **si no hay minas no hay Perú**, lo más acertado parece que es que los indios vayan a labrar las minas". Muestra el choque entre las **leyes protectoras** y la **realidad**: el indio estaba encomendado bajo la **mita minera**.

Condición jurídica del indio

En Burgos (1512) los juristas defendían la servidumbre y los teólogos su racionalidad. La Corona los declaró **vasallos libres**, pero en condición de **menores** ("personas miserables", "menores rústicos") que necesitaban protección y tutela: de ahí la **encomienda**. Teóricamente privilegiados, en la práctica con incapacidades. Subsistieron cacicazgos (sucesión por sangre), propiedad colectiva y turnos de trabajo. Unos **300.000** indígenas en territorio argentino.

BUENAS INTENCIONES, REALIDAD BRUTAL

Las leyes protectoras casi **no se aplicaron**: primaron los intereses de los **encomenderos**.

Ley protectora	Datos clave
Leyes de Burgos (27/12/1512, completadas 1513)	**Fernando el Católico**, por el sermón de **Montesinos** (Santo Domingo, 1511). **35 leyes**: evangelización, obligaciones de los encomenderos (comida, vivienda, vestido) y de los indios. Primer cuerpo legal universal para América; consideradas la **primera declaración de derechos humanos**. Legitiman la encomienda y crean los **visitadores** (dos por pueblo, dos visitas al año, libro de altas y bajas, juicio de residencia cada dos años).
Leyes Nuevas (1542-1543)	**Carlos I**, por las quejas de **Las Casas**, para el Perú. **Prohíben nuevas encomiendas**; las existentes se extinguen con la muerte del titular. Resistidas en Perú y México.
Ordenanzas de Hernandarias (1598 y 1603)	Señalan el descuido de los encomenderos.
Ordenanzas de Alfaro (1611-1612)	**Francisco de Alfaro**, oidor de Charcas (Buenos Aires y Santiago del Estero), para Río de la Plata y Paraguay. **Suprimen el servicio personal**: solo tributo (excepcionalmente, 30 a 60 días de trabajo); contratación libre con justa paga. Regulan reducciones.

Indio
Persona de **capacidad disminuida**, necesitada de protección (justifica la encomienda).

Esclavo (negro)
Una **cosa**: se vendía, empeñaba, subastaba. Regulado en las Partidas. Carlos II (1683) pide buen trato; Carlos III (1784) prohíbe "carimbar"; Carlos IV (1789) dicta el "**Código Negrero**". **Asamblea del Año XIII**: libertad de vientres; abolición con la **Constitución de 1853**.

Castas
Mezclas: **mestizo** (blanco + indio), **mulato** (blanco + negro), **zambo** (indio + negro). Discriminados por falta de "**limpieza de sangre**". Los más considerados: los mestizos (solo ellos podían ser sacerdotes).

U11 Encomienda, mita, yanaconazgo y misiones

ENCOMIENDA (SOLÓRZANO PEREIRA)

"Derecho concedido por **merced real** a los beneméritos de Indias para percibir los **tributos** de los indios encomendados, por su vida y la de un heredero, con cargo de cuidar su bien espiritual y temporal y de habitar y defender la provincia". **Zorraquín Becú**: "sistema intermedio entre la **servidumbre** y la **libertad**".

Partes y caracteres
Encomendero: cuidar y proteger a los indios, instruirlos en la fe, defender la tierra, mantener la vecindad.
Indio: pagar el **tributo** (al rey, en señal de vasallaje), casi siempre con trabajo.
Era **inalienable, indivisible e irrenunciable**. Solo el rey la daba (delegado en conquistadores y funcionarios). Se suprime en 1771 (Nueva Granada).

Fin social
Afincar a los españoles en Indias.

Fin económico
Tributos: mano de obra casi esclava.

Fin político
Expandir el dominio hispano.

Fin religioso
Incorporar al indio a la vida cristiana.

La mita
De origen indígena: "**turno**" (para regar). En teoría, indios sorteados trabajaban por un plazo con salario (mínimo 20 pesos según Alfaro), comida y remedios: doméstica 15 días/año, pastoril 3-4 meses, **minera 10 meses**. No más de 10 leguas de su casa ni trabajos peligrosos. En la práctica: deudas, esclavitud y muerte.

Yanaconazgo
Yanaconas: indios o familias separados de su tribu que vivían en estancias o casas de españoles como peones o servicio doméstico, en **total sumisión** (Zorraquín Becú).

Criterio	Reducciones (pueblos de indios)	Misiones (jesuíticas)
Organización	Corregidor, alcalde y regidor **españoles**, cura doctrinero y fiscal.	Cabildo de **indios**, presidido por el **cacique**, supervisado por misioneros.
Encomienda	Los indios seguían sometidos a ella.	**No** estaban encomendados; sin contacto con españoles.
Fines de la Corona	No se lograron.	Se lograron: protección, socialización y evangelización.

Real cédula del 5 de julio de 1608: conquistar a los indios del Guairá "con sólo la doctrina y predicación", a cargo de los jesuitas (San Ignacio Guazú, entre el Paraná y el Uruguay, acosados por los bandeirantes). Alfaro reguló las reducciones; Hernandarias las impulsó en el litoral.

U12 La política económica de las Indias

Habsburgos: mercantilismo
Restricciones comerciales, **proteccionismo**, acumulación de **metales preciosos**. Resultó ruinoso.

VS

Borbones: fisiocracia
La riqueza está en la **agricultura** y la libre circulación: libertad de producción, menos privilegios e impuestos, más comercio, combate al contrabando.

BELGRANO, MEMORIA DEL CONSULADO (1796)

"Toda prosperidad que no esté fundada en la **agricultura** es precaria; toda riqueza que no tiene su origen en el suelo es incierta". → En el Consulado de Buenos Aires imperaba la **fisiocracia**.

Casa de Contratación y Consulado

Casa (metropolitana, Sevilla): funciones administrativo-comerciales y judiciales (pleitos entre comerciantes); suprimida en 1790. **Consulado** (local): México y Lima; en Buenos Aires desde **1794**. Junta de protección y fomento del comercio, agricultura e industria, y tribunal mercantil. Secretario: **Manuel Belgrano**, que equilibró a comerciantes monopolistas y hacendados librecambistas.

12.1 Real Hacienda

Qué la integraba

"El conjunto de bienes que integra el acervo real": las Indias, las **herencias vacantes**, los **impuestos** y las **confiscaciones y decomisos**.
Etapas: oficiales reales (únicos nombrados directo por el rey al principio) → **Tribunales de Cuentas** (1605; el de Buenos Aires en 1777) → etapa borbónica: ministros de Real Hacienda y **Junta Superior de Real Hacienda** (Buenos Aires, 1784).

Reformas borbónicas

a) Centralización (secretarías de despacho). **b)** Virreinato, intendencias, Junta Superior de Hacienda, Consulado y Audiencia de Buenos Aires (1783). **c)** Viajes de registro (1740) y correos (1764). **d) Auto de libre internación** (Cevallos, 1777) y **Reglamento de Libre Comercio** (1778). **e)** Más comercio negrero. En 1809 Inglaterra impone el libre comercio.

Recurso	Qué era
Regalías	Participación de la Corona en explotaciones con licencia real: minas, oro de los ríos, salinas, piedras preciosas, tierras, bienes vacantes, tesoros indígenas.
Monopolios o estancos	Actividades reservadas a la Corona con fines fiscales (con licencia a particulares): azogue, pólvora, sal, pimienta, papel sellado, naipes, tabaco.
Impuestos reales	**Almojarifazgo** (aduana, entrada y salida) · **Alcabala** (ventas, 2-6 %, desde 1558) · **Derechos de tránsito** (aduanas interiores, Córdoba 1623) · **Tributo** (indios varones de 18 a 50) · **Media anata** (mitad de la renta del primer año de un cargo) · **Avería** (mercaderías por mar, para la flota).
Impuestos eclesiásticos	**Diezmo** (décima parte de cosechas y ganado) · **Santa Cruzada** (limosna contra los enemigos de la fe) · **Mesada eclesiástica** (un mes de renta al asumir un cargo).

LA MONEDA

Al principio, "**monedas de la tierra**" (fanega de maíz, gallina, vara de lienzo). Luego oro (doblón = 2 escudos), plata (**real de a ocho** = peso fuerte) y cobre (cuartillo, cuarto, ochavo). Nuestra ceca: **Potosí** (desde 1575).

U13 Propiedad de las tierras y las minas

Las tierras

Elemento básico de la organización político-social. 1497: Colón puede repartir tierras en La Española con **casa poblada 4 años**. Se reconoció la propiedad indígena, pero en la práctica no se respetó. Repartos al fundar ciudades: **solar urbano, suerte de chacra y suerte de estancia**. Condición principal: **vecindad** (residir de 2 a 5 años); no cambiar el destino sin permiso. Gratuitas al principio, onerosas desde el s. XVI. El medio más usado: la **composición** (legalizar la ocupación de hecho de tierras realengas).
Derecho patrio: 1.ª década, venta de tierras públicas; 2.ª, **enfiteusis** (Rivadavia).

Las minas

Al principio, normas castellanas (Partidas, Alcalá). **Ordenanzas de Toledo** (virrey Francisco de Toledo, Perú): **primer cuerpo minero dictado en América**, base del Código de Minería argentino; incluidas en la Recopilación de 1680. Principio: **propiedad absoluta del rey** sobre los minerales. Toledo introdujo el **azogue** (sistema de patio de Bartolomé de Medina) y la **mita** minera en Potosí.

Reglas de Toledo

Trabajar la mina a los **3 meses** o queda "**despoblada**" y pasa al primero que la pida; personal mínimo; máximo **6 minas**; dejar una mina "**del Rey**"; 1 % al dueño del suelo; "seguir la veta"; minas y herramientas **inembargables**.

Ordenanzas de Nueva España (1783)

Carlos III, a pedido de mineros mexicanos. Reemplazan a las de Toledo: **Bancos de Avío**, diputaciones mineras, Real Tribunal de Minería, peritos.

Reglamento de Mayo (1813)

Asamblea del Año XIII (ministro **Manuel José García**): admite a los **extranjeros** en la minería y permite exportar metales.

U14 Derecho privado: las personas

El derecho indiano era sobre todo **público**; para personas, familia, sucesiones, contratos y cosas se aplicaba el **castellano** (sobre todo las **Partidas** y las **Leyes de Toro**), que era supletorio en teoría pero se usaba casi siempre.

ESTADO DE LAS PERSONAS

"Calidad o circunstancia por la cual los hombres usan distinto derecho". Los esclavos no eran personas sino cosas. Hoy (Borda): la posición jurídica de cada uno en la sociedad, base de sus derechos y deberes.

Persona nacida (caso Hilario, 1632)

1. Nacer enteramente **vivo y con forma humana** (Partida IV).
2. En **tiempo hábil**: legítimo si nace 7 meses y un día después de iniciado el matrimonio o hasta 10 meses después de concluido (presunción *iuris et de iure*).
3. Vivir al menos **24 horas** (Ley 13 de Toro).
4. Ser **bautizado** (Ley 13 de Toro).
Hilario, bautizado, murió a los dos días: **se lo considera nacido**. El **por nacer** se tenía por nacido en lo que lo beneficiara. Partos dobles: primogenitura al varón.

Otras clasificaciones

Sexo: las mujeres no tenían cargos públicos (salvo cacicazgo o encomienda heredada); bajo autoridad del padre y luego del marido; plena capacidad solo como **viudas**.
Libertad: libres, siervos y **libertos** (Asamblea del XIII: libres los nacidos desde el 31/1/1813; abolición, Constitución de 1853).
Ciudad: naturales o extranjeros (naturalización: 20 años de residencia, 10 con casa, bienes y matrimonio), nobles o plebeyos, eclesiásticos o legos.

Edad	Consecuencia
Menos de 7	Infancia: sin discernimiento.
10 años y medio	Desde ahí, responsabilidad penal por dolo.
12 (mujer) · 14 (varón)	Pueden casarse y testar. Antes de los 14, tutela; después, curatela de bienes. El menor de 14 no podía ser sometido a tormento.
18	El casado administra sus bienes; los indios menores no pagan tributo.
25	**Mayoría de edad** (Partidas): plena capacidad.

U15 Esponsales, matrimonio y régimen de bienes

ESPONSALES

"Prometimiento que hacen de palabra hombre y mujer cuando quieren casarse" (Partida IV). Fin: asegurar un matrimonio conveniente. Hasta el s. XVIII, **contrato bilateral** especial; en el s. XIX desaparecen (Vélez: "la ley no reconoce esponsales de futuro"). Edad mínima 7 años; escritura pública desde **1803** (Carlos IV). Clases: puros y simples, calificados, condicionales.

CASO GREGORIO Y JOSEFA (1691)

Firman promesa de matrimonio, pero ella decide ser monja. Es un contrato de **esponsales** y **se disuelve**: el ingreso en orden religiosa es causa de disolución (también la ausencia de más de 3 años o un mal físico sobreviniente).

Matrimonio

Partidas: "ayuntamiento de marido y mujer hecho con la intención de vivir siempre en uno". Antes de **Trento**, contrato; después (1564), **contrato solemne con dignidad de sacramento**: proclamas tres días de fiesta, consentimiento ante el párroco con 2 o 3 testigos, inscripción parroquial.
Requisitos: libre consentimiento (14 / 12 años), consentimiento paterno para menores, no ser inhábil.

Normas posteriores

Real Pragmática de 1776 (Carlos III): para evitar matrimonios **desiguales**, los menores de 25 necesitan consentimiento paterno.
Real Decreto de 1803: 23 años la mujer, 25 el varón.
Indias: poligamia: Paulo III (1537) → legítima la primera mujer; Pío V (1571) → la que se bautizara con él. Real Cédula de 1618: nadie puede impedir el casamiento de indios.
Patria: 1833, no católicos; **Ley 2393 de matrimonio civil (1888)**.

Matrimonio prohibido	Qué era	Efecto
Incestuoso	Entre parientes por consanguinidad o afinidad.	**Inválido**
Irreligioso	Con no cristianos o herejes, o con clérigos o religiosos profesos; también el clandestino (sin cumplir Trento).	**Inválido**
Dañoso	Sin suficiente libertad o que perjudicaba la justicia, el fisco o a los pupilos (ej.: menores sin consentimiento paterno).	**Subsiste**, con otras sanciones (desheredación)

IMPEDIMENTOS

Dirimentes: impiden un matrimonio válido y obligan a **anularlo** (locura, error sobre la persona, voto de castidad). **Impedientes**: no causan nulidad sino **otra pena** (menores sin consentimiento paterno). Caso Antonio y Olegaria: matrimonio **dañoso**, impedimento **impediente**, no se anula; la sanción es la **desheredación**.

Régimen de bienes

Gananciales: adquiridos durante el matrimonio (no por herencia o donación); los administra el marido.
Propios de la mujer: **arras** y donaciones esponsalicias, **dote** (profecticia: del padre; adventicia: de otros; estimada: el marido puede enajenarla; inestimada: no) y bienes **parafernales** (fuera de la dote). La disolución era por **muerte** (indisoluble); antecedente de divorcio: el privilegio Paulino para indígenas.

U16 Filiación, patria potestad y sucesiones

Hijos (Leyes de Toro)	Definición
Legítimos	De padres casados. Se podía **legitimar** por matrimonio posterior, rescripto del príncipe, oblación a la curia o testamento.
Naturales	De padres que **podían casarse** sin dispensa, si el padre los reconocía (Ley 11 de Toro).
Espurios	De padres que no podían casarse: propiamente dichos (padre desconocido), **mánceres** (de prostitutas), **incestuosos**, **sacrílegos** (de clérigos o monjas) y **adulterinos** (simples o dobles).

CASO JUAN CRUZ

25 años, hijo de padres casados por iglesia: hijo **legítimo**. Ya es mayor de edad, así que **no** está bajo patria potestad.

PATRIA POTESTAD

Derecho del **padre** sobre los hijos legítimos, legitimados o adoptivos menores. Poderes casi absolutos (hasta vender o empeñar al hijo en extrema pobreza); el cristianismo trajo moderación y la crueldad la hacía perder. Obligaciones: **criar y alimentar** (la madre hasta los 3 años, luego el padre), instruir y corregir con mesura.

Sucesión testamentaria

Testamento: "justa sentencia de nuestra voluntad" para después de la muerte. **Abierto o nuncupativo** (ante 7 testigos) o **cerrado** (por escrito). Solemnidades: unidad de contexto, testigos, papel sellado. Especiales: **militar** (2 testigos), **ad pias causas** (2), de **ciegos** (escribano y 5), de condenados a muerte.

VS

Sucesión ab intestato

Cuando no hay testamento válido, llama la **ley**. Orden: **1.** descendientes, **2.** ascendientes, **3.** colaterales (luego hasta 4.° grado), **4.** esposa, **5.** fisco.

Herederos ex testamento

Universales (todo o parte) o **particulares** (cosa cierta). **Forzosos o legítimos** (hijos, descendientes, ascendientes), **necesarios** (siervos instituidos) y **voluntarios**. Beneficio de **inventario**: solo responde hasta el valor de lo heredado.

Cuotas

Legítima de los hijos: **4/5** de la herencia; de los padres: **2/3**. Mejora del **quinto** y del **tercio**. Caso José Antonio López: sucesión **testamentaria**; sus dos hijos son herederos ex testamento, universales y forzosos, y **heredan por partes iguales** (no usó la mejora).

En Indias

Desheredación con causa expresa y probada (golpear o acusar a los padres, etc.). **Capellanías** (bienes para misas). Encomienda: al hijo varón mayor, si no a la hija, si no a la esposa (1536). **Bienes de difuntos** enviados a España. Los indios tenían **libertad de testar**.

U17 Obligaciones, contratos y cosas

Obligaciones

Partidas: "necesidad moral que nos impone el derecho de dar o hacer alguna cosa". **Puramente civiles** (ej.: contratos literales), **puramente naturales** (no exigibles: obligación prescripta) y **mixtas**. Se permitía embargar cadáveres y excomulgar al deudor. Patrio: juicio ejecutivo; **Ley 514 (1872)** prohíbe la prisión por deudas.

Contratos

"Otorgamiento que hacen los hombres entre ellos por palabras, con intención de obligarse" (Partida V). El **Ordenamiento de Alcalá** elimina las formalidades romanas. *Pacta sunt servanda*. Clases: nominados/innominados, uni/bilaterales, consensuales/reales, verbales/literales. Elementos: esenciales, naturales, accidentales.

Cosas

"Aquello que, no siendo ni persona ni acción, puede ser de utilidad al hombre" (Partida III). **De derecho divino**: sagradas y eclesiásticas. **De derecho humano**: comunes, públicas, de universidad o consejo (y particulares). También corporales e incorporales. En Indias, montes, pastos y aguas eran **comunes**.

⚠ LÍMITES A CONTRATAR EN INDIAS

Virreyes y sus familias; clérigos, religiosos y extranjeros; objetos de monopolio real; tráfico mercantil; contratos de seguro (póliza general ida y vuelta) y fletamento; indios como "personas miserables". No podían contratar los locos, menores, tutelados, **mujeres casadas** e hijos bajo patria potestad.

HACIA EL CÓDIGO CIVIL

Vélez Sarsfield toma mucho de este derecho: cosas = "objetos corporales susceptibles de tener un valor" (art. 2311), ampliado por la **Ley 17.711** a energías y fuerzas naturales. La población, el valor de la tierra y la propiedad privada achican las cosas divinas y comunes.

Para consultar: autores y conceptos clave

Autor	Asociá con...	Concepto	En una línea
Ortiz Pellegrini	Historia: científico, hermenéutico, significatividad presente	Heurística	Búsqueda de fuentes
Toynbee	Experiencias vividas por el género humano	Personalidad de la ley	Cada pueblo con su derecho
Sánchez Jaramillo	El historiador; conocimiento indirecto	Territorialidad	Una ley para todo el territorio
Pérez Amuchástegui y Cassani	4 etapas del método histórico	Fuero	Pacto rey-pobladores; contrato y gracia
Levene	Historia del derecho como parte de la historia	Fazañas	Albedríos que hacen jurisprudencia
García Gallo	Disciplina jurídica; "experiencia jurídica"	Ius commune	Romano + canónico
Zorraquín Becú	Conciliadora; encomienda entre servidumbre y libertad	Capitulación	Contrato público Corona-particular
Wieacker	Concepto de recepción	Justos títulos	Qué legitima el dominio de Indias
Irnerio · Accursio	Glosadores · Glosa Ordinaria (1227)	Ius peregrinandi	Derecho a circular y comerciar
Bartolo de Saxoferrato	Estatuto personal y real	Supletoriedad	Castellano solo si no hay norma indiana
Alfonso X	Siete Partidas	Alter nos	El virrey
Alfonso XI	Ordenamiento de Alcalá (1348)	Súplica	Revisión ante la misma Audiencia
Montesinos	Sermón de 1511 → Leyes de Burgos	Encomienda	Tributo de indios a cambio de cuidarlos
Las Casas	Defensa del indio → Leyes Nuevas	Mita	Trabajo por turnos
Vitoria	Títulos legítimos e ilegítimos (1539)	Yanacona	Indio separado de su tribu, al servicio español
Palacios Rubios	Requerimiento	Almojarifazgo	Aduana
Solórzano y León Pinelo	Recopilación de 1680; definición de encomienda	Composición	Legalizar ocupación de tierras realengas
Alfaro	Ordenanzas 1611-12; suprime servicio personal	Dañoso	Matrimonio válido pero sancionado
Francisco de Toledo	Ordenanzas mineras; mita en Potosí	Espurio	Hijo de padres que no podían casarse
Belgrano	Consulado; fisiocracia	Ab intestato	Sucesión que define la ley

Preguntas de desarrollo con respuesta modelo

Definí historia según Ortiz Pellegrini y explicá sus elementos.

Es el conocimiento científico y hermenéutico del pasado humano con significatividad presente. Científico por su método riguroso; hermenéutico porque interpreta testimonios; su objeto es el pasado humano; y tiene significatividad presente porque vincula el pasado con el presente en beneficio del hombre actual y futuro.

Explicá las tres tendencias sobre la historia del derecho.

Como parte de la historia (Levene, Martiré): estudia el origen y transformación de las instituciones jurídicas dentro de la historia de la cultura. Como disciplina jurídica (García Gallo): ciencia jurídica auxiliada por el método histórico. Conciliadora (Zorraquín Becú): a la vez histórica y jurídica.

Compará los tres códigos visigodos.

El Código de Eurico (476) era personal para los germanos; la Lex Romana Visigothorum o Breviario de Alarico (506), personal para los romanos; el Liber Iudiciorum (654, Recesvinto) unificó el derecho, impuso la territorialidad y derogó a los anteriores; en romance fue el Fuero Juzgo.

¿Qué era el fuero y qué caracteres tenía el derecho foral?

Un pacto solemne entre el rey y los pobladores: el rey daba privilegios a cambio de luchar y repoblar lo reconquistado (contrato y gracia). Fuente principal: la costumbre. Caracteres: particularista, premio de guerra, democrático y federalista, privilegiado y no técnico. Apogeo en los siglos XII-XIII; decae en el XIV.

¿Qué son las Siete Partidas y cuándo tuvieron fuerza legal?

La obra de Alfonso X el Sabio: un tratado enciclopédico de todo el derecho medieval en siete partes (canónico, político, procesal, familia, contratos, sucesiones y penal). Recién tuvieron fuerza legal con el Ordenamiento de Alcalá (1348), que las ubicó terceras en el orden de prelación.

Explicá el problema de los justos títulos.

Castilla debía justificar su dominio frente a Europa (descubrimiento, ocupación, bulas y luego tratados) y frente a los indios. Tras Montesinos y la Junta de Burgos, Vitoria distinguió títulos ilegítimos (el Papa o el emperador como señores del mundo, rechazo de la fe) y legítimos (ius peregrinandi, ius praedicandi, defensa de inocentes).

¿Qué es el derecho indiano, qué caracteres tiene y cuál era su orden de prelación?

El sancionado especialmente para América, sumando derecho castellano, indígena y costumbres locales. Casuista, uniformador, minucioso, religioso, consuetudinario y singular. Prelación: derecho indiano, Nueva Recopilación de Castilla, Fuero Real y Fuero Juzgo, y Siete Partidas.

Describí las autoridades indianas.

Metropolitanas: el Rey, la Casa de Contratación (1503, comercio) y el Consejo de Indias (1524, gobierno y tribunal supremo). Locales unipersonales: adelantados, gobernadores, corregidores y virreyes; colegiadas: cabildos, audiencias (máximo tribunal en América), consulados y aduanas.

¿Qué era la encomienda y cómo intentaron limitarla las leyes protectoras?

Un derecho otorgado por merced real a beneméritos para cobrar el tributo de los indios a cambio de protegerlos y evangelizarlos; para Zorraquín, intermedio entre servidumbre y libertad. Las Leyes de Burgos la regularon, las Leyes Nuevas prohibieron nuevas encomiendas y Alfaro suprimió el servicio personal. En la práctica no se cumplieron.

Compará la política económica de Habsburgos y Borbones.

Los Habsburgos aplicaron el mercantilismo: restricciones, proteccionismo y acumulación de metales. Los Borbones, fisiócratas, fomentaron la agricultura y el comercio libre: virreinato, intendencias, Consulado (Belgrano), auto de libre internación (1777) y Reglamento de Libre Comercio (1778).

¿Qué requisitos tenía el matrimonio y qué tipos estaban prohibidos?

Tras Trento: proclamas, consentimiento ante el párroco y testigos, e inscripción. Requisitos: consentimiento libre (14/12 años), consentimiento paterno para menores y no ser inhábil. Prohibidos: incestuoso e irreligioso (inválidos) y dañoso (válido pero sancionado, por ejemplo con desheredación).

Explicá las formas de sucesión.

Testamentaria, cuando el difunto designa herederos (abierto ante 7 testigos o cerrado, más los especiales: militar, ad pias causas, de ciegos); los hijos son forzosos y su legítima son 4/5. Ab intestato, cuando la ley llama: descendientes, ascendientes, colaterales, cónyuge y fisco.

R Preparación para el parcial

1 ¿Qué ley aplico? (visigodos)
Antes de 654 mirá quiénes son: germanos = Eurico, romanos = Lex Romana. Después: Liber Iudiciorum.

2 Fuente predominante
Foral = costumbre. Castellano moderno = ley.

3 Líneas
Bula = 100 leguas (Azores y Cabo Verde). Tordesillas = 370 leguas (Cabo Verde).

4 ¿España o América?
Rey, Casa, Consejo = metropolitanas. El resto, locales.

5 Leyes protectoras en orden
Burgos 1512 → Nuevas 1542 → Hernandarias 1598 → Alfaro 1611.

6 Matrimonio inválido o no
Incestuoso e irreligioso: inválidos. Dañoso: vale pero se sanciona.

! Errores frecuentes

- ⊗ *"Las Partidas rigieron desde que se escribieron."* → Desde **Alcalá (1348)**.
- ⊗ *"La recepción es imponer un derecho por conquista."* → Es adoptarlo **sin ser sometido**.
- ⊗ *"El derecho indiano era sobre todo privado."* → Era sobre todo **público**.
- ⊗ *"El Consejo de Indias estaba en América."* → Estaba en **España**; en América, la Audiencia.
- ⊗ *"La encomienda daba la propiedad de los indios."* → Daba el derecho al **tributo**.
- ⊗ *"Los Borbones eran mercantilistas."* → Eran **fisiócratas**.
- ⊗ *"Casarse sin permiso paterno anula el matrimonio."* → No: es **dañoso**, se sanciona con desheredación.
- ⊗ *"La mayoría de edad era a los 21."* → A los **25** (Partidas).

☆ Tarjetas de memoria rápida

Método
Heurística, crítica, síntesis, exposición.

Visigodos
Eurico 476 · Lex Romana 506 · Liber 654.

Fuero
Contrato + gracia; costumbre.

Glosadores
Bolonia, Irnerio, Accursio.

Alcalá
Ordenamiento → fueros → Partidas → rey.

Santa Fe
17/4/1492; 1.ª fuente indiana.

Vitoria
Ius peregrinandi y praedicandi.

Indígena
Cacicazgo, ayllu, mita.

Recopilación 1680
Carlos II; 6.400 leyes; 9 libros.

Funciones
Gobierno, justicia, guerra, hacienda.

Virreinato RdlP
1776; Cevallos.

Intendencias
1782; 8 + 4 militares.

Rentas
Regalías, estancos, impuestos.

Persona nacida
Viva, tiempo hábil, 24 h, bautizada.

Hijos ilegítimos
Naturales y espurios.

Ab intestato
Desc., asc., colat., esposa, fisco.

⇆ Tabla anti-confusiones

Si la pregunta menciona...	Pensá en...	No confundir con...
Breviario de Alarico	**Lex Romana Visigothorum**	Fuero Juzgo (Liber)
Estatuto personal y real	**Bartolo (postglosador)**	Accursio (glosador)
Espéculo, Setenario	**Antecedentes de las Partidas**	Leyes de Toro
370 leguas	**Tordesillas**	2.ª bula (100 leguas)
Sentencia de revista	**Recurso de súplica**	Segunda suplicación (Consejo)
Indio separado de su tribu	**Yanacona**	Mitayo
Impuesto a las ventas	**Alcabala**	Almojarifazgo (aduana)

S Simulacro: 30 preguntas multiple choice

Una sola respuesta correcta por pregunta. Resolvelo sin mirar la clave (al final).

1 **Para Ortiz Pellegrini, la historia es:**

Ⓐ El conjunto de experiencias vividas por el género humano.
Ⓑ La memorización ordenada de fechas y datos.
Ⓒ El conocimiento científico y hermenéutico del pasado humano con significatividad presente.
Ⓓ Una narración literaria del pasado.

2 **La etapa del método histórico dedicada a buscar y reunir las fuentes es:**

Ⓐ Heurística.
Ⓑ Crítica.
Ⓒ Síntesis.
Ⓓ Exposición.

3 **Zorraquín Becú considera que la historia del derecho es:**

Ⓐ Una parte de la historia de la cultura.
Ⓑ Una ciencia jurídica auxiliada por el método histórico.
Ⓒ Una ciencia y un arte.
Ⓓ A la vez histórica y jurídica.

4 **La recepción jurídica es:**

Ⓐ La imposición del derecho de un pueblo conquistador.
Ⓑ La asimilación de un derecho extraño que un pueblo adopta sin haber sido sometido.
Ⓒ La creación de normas nuevas.
Ⓓ La aplicación de la costumbre local.

5 **En el año 536 se casan dos hispanorromanos cristianos. ¿Qué código se aplica?**

Ⓐ La Lex Romana Visigothorum.
Ⓑ El Código de Eurico.
Ⓒ El Liber Iudiciorum.
Ⓓ Las Siete Partidas.

6 **El Liber Iudiciorum (654) consagró:**

Ⓐ El principio de personalidad de la ley.
Ⓑ La vigencia del derecho foral.
Ⓒ El principio territorial y la unidad jurídica.
Ⓓ El orden de prelación de Alcalá.

7 **El fuero era:**

Ⓐ Un código dictado por los glosadores.
Ⓑ Una bula papal.
Ⓒ Una ley general del reino de Castilla.
Ⓓ Un pacto solemne entre el rey y los pobladores, con naturaleza de contrato y gracia.

8 **La fuente predominante en el derecho foral fue:**

Ⓐ La ley escrita.
Ⓑ La costumbre.
Ⓒ La doctrina.
Ⓓ El derecho canónico.

9 **¿Quién reunió las glosas en la Glosa Ordinaria (1227)?**

Ⓐ Irnerio.
Ⓑ Bartolo de Saxoferrato.
Ⓒ Accursio.
Ⓓ Cino de Pistoia.

10 **Bartolo de Saxoferrato es recordado por distinguir:**

Ⓐ El estatuto personal y el estatuto real.
Ⓑ Los títulos legítimos e ilegítimos.
Ⓒ Los fueros municipales y territoriales.
Ⓓ Las fuentes materiales y formales.

11 **Las Siete Partidas adquirieron fuerza legal con:**

Ⓐ Su sanción por Alfonso X.
Ⓑ Las Leyes de Toro.
Ⓒ La Nueva Recopilación.
Ⓓ El Ordenamiento de Alcalá (1348).

12 **El orden de prelación del Ordenamiento de Alcalá es:**

Ⓐ Partidas, fueros, Ordenamiento, rey.
Ⓑ Ordenamiento, fueros municipales, Partidas, rey.
Ⓒ Fueros, Ordenamiento, rey, Partidas.
Ⓓ Rey, Partidas, fueros, Ordenamiento.

13 **Las Capitulaciones de Santa Fe fueron:**

Ⓐ Un contrato de derecho público entre la Corona y Colón, primera fuente del derecho indiano.
Ⓑ Un tratado con Portugal.
Ⓒ Una bula de Alejandro VI.
Ⓓ Una ley protectora de indios.

14 **El Tratado de Tordesillas (1494) fijó la línea de demarcación a:**

Ⓐ 100 leguas al oeste de las Azores.
Ⓑ Las islas Canarias.
Ⓒ 370 leguas al oeste de Cabo Verde.
Ⓓ El meridiano de Sevilla.

15 **Según Vitoria, ¿cuál es un título legítimo?**

Ⓐ Que el Papa es señor temporal del mundo.
Ⓑ El ius peregrinandi (circular y comerciar).
Ⓒ Que los indios rechacen la fe.
Ⓓ Que el emperador es señor del mundo.

16 **En el orden de prelación de las Indias, primero se buscaba la norma en:**

Ⓐ Las Siete Partidas.
Ⓑ El Fuero Juzgo.
Ⓒ La Nueva Recopilación de Castilla.
Ⓓ El derecho indiano.

17 **La institución indígena de propiedad colectiva de la tierra que subsistió es:**

Ⓐ El ayllu.
Ⓑ La mita.
Ⓒ El cacicazgo.
Ⓓ La encomienda.

18 **La Recopilación de Leyes de Indias de 1680:**

Ⓐ Fue sancionada por los Reyes Católicos.
Ⓑ Tenía siete partidas.
Ⓒ Se promulgó con Carlos II y reunió unas 6.400 leyes en nueve libros.
Ⓓ Solo regulaba el derecho privado.

19 **El tribunal más alto residente en América era:**

Ⓐ El Consejo de Indias.
Ⓑ La Audiencia.
Ⓒ El Cabildo.
Ⓓ La Casa de Contratación.

20 **El recurso de súplica ante la Audiencia equivale hoy al recurso de:**

Ⓐ Casación.
Ⓑ Apelación.
Ⓒ Extraordinario federal.
Ⓓ Reposición.

21 **Las Leyes Nuevas (1542-1543) dispusieron:**

Ⓐ La creación de la encomienda.
Ⓑ La libertad de vientres.
Ⓒ Prohibir nuevas encomiendas y extinguir las existentes con la muerte del titular.
Ⓓ El Requerimiento.

22 **Las Ordenanzas de Alfaro:**

Ⓐ Suprimieron el servicio personal; el encomendero solo tenía derecho al tributo.
Ⓑ Crearon la mita minera en Potosí.
Ⓒ Abolieron la esclavitud.
Ⓓ Se dictaron para México.

23 **La condición jurídica del esclavo era la de:**

Ⓐ Vasallo libre.
Ⓑ Una cosa.
Ⓒ Menor de edad.
Ⓓ Persona miserable.

24 **Para Zorraquín Becú, la encomienda era:**

Ⓐ Una forma de esclavitud legal.
Ⓑ Un contrato de compraventa de tierras.
Ⓒ Un impuesto eclesiástico.
Ⓓ Un sistema intermedio entre la servidumbre y la libertad.

25 **La dinastía de los Borbones siguió las ideas:**

Ⓐ Fisiocráticas.
Ⓑ Mercantilistas.
Ⓒ Feudales.
Ⓓ Socialistas.

26 **La alcabala era un impuesto sobre:**

Ⓐ La entrada y salida de mercaderías del puerto.
Ⓑ Las ventas.
Ⓒ Las cosechas, para la Iglesia.
Ⓓ La renta del primer año de un cargo.

27 **Las Ordenanzas de Toledo fueron:**

Ⓐ Leyes sobre matrimonio de indios.
Ⓑ El reglamento del Consulado.
Ⓒ El primer cuerpo legislativo sobre minería dictado en América.
Ⓓ Las que crearon el Virreinato del Río de la Plata.

28 **Según el derecho castellano, para considerarse persona nacida había que:**

Ⓐ Haber nacido en España.
Ⓑ Ser hijo legítimo.
Ⓒ Haber cumplido 7 años.
Ⓓ Nacer vivo y con forma humana, en tiempo hábil, vivir 24 horas y ser bautizado.

29 **El matrimonio de menores sin consentimiento paterno era:**

Ⓐ Dañoso: válido, pero con sanciones como la desheredación.
Ⓑ Incestuoso y nulo.
Ⓒ Irreligioso y nulo.
Ⓓ Totalmente válido y sin consecuencias.

30 **Los hijos engendrados por clérigos o monjas con votos solemnes eran:**

Ⓐ Naturales.
Ⓑ Sacrílegos.
Ⓒ Mánceres.
Ⓓ Legitimados.

✎ TUS RESPUESTAS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Clave de respuestas explicada

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	A	D	B	A	C	D	B	C	A
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
D	B	A	C	B	D	A	C	B	D
21	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
C	A	B	D	A	B	C	D	A	B

1. C) Definición de Ortiz Pellegrini. × A: es la de Toynbee. B y D: lo que la historia no es.

2. A) Heurística: búsqueda de fuentes. × B: evalúa. C: ordena. D: presenta.

3. D) Posición conciliadora. × A: Levene. B: García Gallo.

4. B) Definición de Wieacker. × A: la imposición forzada no es recepción.

5. A) Personalidad de la ley: romanos → Lex Romana. × B: germanos. C: recién en 654.

6. C) Territorialidad y unidad jurídica. × A: era lo de los códigos anteriores.

7. D) Pacto rey-pobladores: contrato y gracia. × C: el fuero es particular, no general.

8. B) La costumbre. × A: es la del derecho castellano moderno.

9. C) Accursio. × A: iniciador. B y D: postglosadores.

10. A) Estatuto personal y real. × B: Vitoria. D: Levaggi.

11. D) Alcalá, 1348. × A: no tuvieron fuerza legal al sancionarse.

12. B) Ordenamiento → fueros → Partidas → rey. × A, C y D alteran el orden.

13. A) Contrato público; primera fuente indiana. × B: Alcáçovas o Tordesillas.

14. C) 370 leguas de Cabo Verde. × A: la 2.ª bula. B: Alcáçovas.

15. B) Ius peregrinandi. × A, C y D son ilegítimos.

16. D) Primero lo indiano, después lo castellano. × A: el último escalón.

17. A) Ayllu. × B: trabajo por turnos. C: jefatura. D: institución española.

18. C) Carlos II, 1680. × B: las Partidas. D: era sobre todo pública.

19. B) Audiencia. × A y D estaban en España.

20. D) Reposición: lo revisa el mismo tribunal. × A y C son extraordinarios.

21. C) Por Las Casas. × A: ya existía. B: Asamblea del XIII. D: Junta de Burgos.

22. A) Solo tributo (excepcionalmente 30-60 días de trabajo). × B: Toledo.

23. B) Una cosa. × A, C y D describen al indio.

24. D) Intermedio entre servidumbre y libertad. × A: en los hechos se parecía, pero no es la definición.

25. A) Fisiocracia: agricultura y libre comercio. × B: Habsburgos.

26. B) Ventas (2-6 %). × A: almojarifazgo. C: diezmo. D: media anata.

27. C) Primer cuerpo minero americano. × D: real cédula de 1776.

28. D) Los cuatro requisitos. × A, B y C no se exigían.

29. A) Dañoso: impedimento impediente. × B y C sí son nulos.

30. B) Sacrílegos (espurios). × A: padres que podían casarse. C: de prostitutas.